

TEMA 039. LA GESTIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Actualizado a 24/02/2026

ÍNDICE

1. La contratación en las Administraciones Públicas.....	4
2. Legislación para la contratación TIC	4
2.1. Tipos de contrato TIC	4
3. Actores intervinientes	5
3.1. Aptitud para contratar con el sector público	5
3.2. Órganos de contratación	5
3.3. Órganos de asistencia	6
3.4. Órganos consultivos.....	7
3.4.1. Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.....	7
3.4.2. Comité de cooperación en materia de contratación pública	7
3.4.3. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación	7
3.4.4. Oficina Nacional de Evaluación.....	7
4. Contratación TIC no centralizada	8
4.1. Garantías de los contratos	8
4.2. Procedimientos de adjudicación.....	9
4.2.1. Procedimiento abierto.....	9
4.2.2. Procedimiento restringido.....	9
4.2.3. Procedimiento con negociación	9
4.2.4. Contrato menor	10
4.2.5. Otros procedimientos.....	10
4.3. Tipos de tramitación	11
4.3.1. Tramitación ordinaria	11
4.3.2. Tramitación de urgencia	11
4.3.3. Tramitación de emergencia	11
4.4. Publicidad.....	11
4.5. Adjudicación y formalización	12
4.6. Otros plazos	12
4.6.1. Procedimiento abierto.....	12
4.6.2. Procedimiento abierto simplificado	13
4.6.3. Procedimiento abierto supersimplificado	13
4.6.4. Procedimiento restringido.....	13
4.6.5. Procedimiento con negociación	13

5.	Contratación TIC centralizada	13
5.1.	Acuerdo marco.....	14
5.2.	Sistema dinámico de adquisición.....	14
5.3.	Contrato centralizado	14
5.4.	Bienes declarados de contratación centralizada	15
5.5.	Aplicaciones de tramitación.....	15
5.5.1.	Portal de contratación centralizada	15
5.5.2.	Conecta-Centralización.....	16
5.5.3.	AUNA	16
6.	Procedimiento general de contratación TIC.....	16
6.1.	Actuaciones preparatorias del contrato	17
6.2.	Adjudicación del contrato	17
6.3.	Ejecución y liquidación del contrato	17
	Acrónimos.....	18

1. LA CONTRATACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Las personas interesadas en conocer la evolución histórica de la contratación en las Administraciones Públicas (AAPP), así como las normas europeas más influyentes en su composición, pueden ir al resumen del Tema 11 de este Pack 1.

2. LEGISLACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TIC

A continuación, se muestra la legislación aplicable en el sector público a la realización de contratos de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC):

- a) Legislación general:
 - a1) **Ley 9/2017**, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE.
 - a2) **Real Decreto 1098/2001**, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las AAPP.
 - a3) **Orden EHA/1307/2005**, del Ministerio de Hacienda y Función Pública (MHFP), por la que se regula el empleo de medios electrónicos en la contratación.
 - a4) **Orden HFP/1499/2021**, del MHFP, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 01/01/2022.
 - a5) **Orden EHA/1049/2008**, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada.
 - a6) **Plan Anual de Contratación Centralizada** de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) correspondiente al año 2023.
- b) Legislación específica:
 - b1) **Real Decreto 1125/2024**, de 5 de noviembre, por el que se regulan la organización y los instrumentos operativos para la Administración Digital de la Administración del Estado.
 - b2) **Real Decreto 541/2001**, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación.
 - b3) **Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para el expediente 13/2021** en materia de calificación jurídica de los contratos de prestación de servicios en la nube.
- c) Medidas especiales contra el COVID-19:
 - c1) **Ley 3/2020**, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
 - c2) **Real Decreto-ley 36/2020**, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.1. TIPOS DE CONTRATO TIC

De los cinco tipos de contratos que contempla la Ley 9/2017, los relativos a las TIC solo pueden ser de suministros y de servicios. Los contratos de suministros incluyen la adquisición y arrendamiento de equipos, sistemas y programas, así como la cesión de los derechos de uso de estos últimos.

Por su parte, los contratos de servicios abarcan:

- a) Mantenimiento, conservación y reparación de bienes, equipos e instalaciones.
- b) Adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
- c) Adquisición de servicios de telecomunicaciones.
- d) Servicios de consultoría.
- e) Formación del personal de las AAPP.

En cuanto a los servicios en la nube, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado concluyó que:

- a) Los contratos por los que las entidades públicas adquieren el derecho de uso de activos de SW en la nube, así como aquellos por los que adquieren el derecho de uso de activos informáticos situados en la nube del proveedor, son contratos de suministro.
- b) En cambio, los contratos en los que se desarrolle un programa de ordenador a medida del órgano de contratación en la nube, así como los desarrollos a medida de programas o soluciones informáticas en la nube del proveedor, se califican como contratos de servicios.

Como resultado de la aplicación de la normativa europea, los contratos cuyo valor estimado supera unos umbrales definidos se definen como sujetos a regulación armonizada (**SARA**), y se les imponen requisitos especiales de publicidad y apertura a la concurrencia de empresas. Los contratos de suministros y servicios son considerados SARA si su valor estimado es igual o superior a:

- 140.000€ para contratos adjudicados por la AGE, sus organismos autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- 216.000€ para contratos adjudicados por otras entidades.

3. ACTORES INTERVINIENTES

3.1. APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO

Solo pueden contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar que no tengan prohibición de contratar, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. En los casos en que lo exija la ley, se deberán encontrar clasificadas.

Las entidades contratistas pueden inscribirse en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (**ROLECSP**). Esta inscripción acredita frente a todos los órganos de contratación del sector público y determina los contratos a cuya adjudicación pueden concurrir por razón de su objeto y cuantía. Para formar parte del Registro se debe justificar la solvencia técnica y económica y esta clasificación tiene una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones de su concesión. En particular, se revisa anualmente la solvencia económica y financiera y cada tres años la solvencia técnica. El requisito de estar clasificado no es exigible ni en los contratos de suministros ni en los de servicios, pero sí es obligatorio para los contratistas que se presenten a licitaciones realizadas mediante procedimiento abierto simplificado.

3.2. ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN

Aunque pueden coincidir, el órgano de contratación es diferente del órgano que propone, el decir, el que redacta los pliegos, supervisa la ejecución, etc. En la AGE los órganos de contratación son los Ministros y

Secretarios de Estado, así como los Presidentes o Directores para organismos autónomos y los Directores Generales para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Para bienes consumibles y servicios no declarados de contratación centralizada, las Juntas de Contratación propias de cada Ministerio actúan como órgano de contratación hasta la cuantía que determine el Ministro correspondiente. En cuanto a los bienes y servicios declarados de contratación centralizada, el órgano de contratación es la Junta de Contratación Centralizada (JCC), perteneciente al MHFP.

En las licitaciones TIC **no sujetas a contratación centralizada** los órganos de contratación son:

- a) El Ministro de Defensa y los órganos de contratación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social en contratos tanto de suministros como de servicios en el ámbito de sus respectivas competencias.
- b) La DGRCC en contratos de suministro cuyo presupuesto base de licitación (IVA excluido) sea superior a 1 millón de euros.
- c) El propio órgano de contratación de los departamentos ministeriales y de los organismos autónomos en los contratos de suministro con presupuesto base de licitación (IVA excluido) inferior a 1 millón de euros, así como en los contratos de servicios.

En las licitaciones TIC **sujetas a contratación centralizada**:

- La JCC adopta los actos de adjudicación de los contratos centralizados y de los acuerdos marco (AM) y los actos de admisión a los sistemas dinámicos de adquisición (SDA).
- La DGRCC adjudica contratos basados en AM y contratos específicos de SDA.
- La JCC adjudica contratos no derivados de un AM o un SDA.

En determinados casos tasados es necesaria la autorización del Consejo de Ministros previa a la aprobación del expediente de gasto:

- a) Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 12 millones de euros.
 - b) Si se trata de un arrendamiento o de un alquiler con opción de compra con más de 4 anualidades.
 - c) Para la celebración de AM y SDA cuyo valor estimado sea igual o superior a 12 millones de euros.
- Los contratos en el ámbito de estos AM y SDA ya no requieren esa autorización.

En los contratos con un umbral establecido por el titular (por defecto 900.000€) y hasta los 12 millones de euros, se requiere autorización del Ministro o Secretario de Estado competente.

3.3. ÓRGANOS DE ASISTENCIA

Salvo si la competencia para contratar corresponde a una Junta de Contratación, los órganos de contratación de las AAPP estarán asistidos por una mesa de contratación en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación.

3.4. ÓRGANOS CONSULTIVOS

3.4.1. JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Es el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal, con independencia de que las entidades contratantes operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.

3.4.2. COMITÉ DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Se crea en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Sus funciones son:

- a) Coordinar los criterios de interpretación seguidos por las AAPP en relación con las normas de la contratación pública.
- b) Elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública.
- c) Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la contratación.
- d) Supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del ROLECSP.
- e) Analizar cuestiones relativas a la contratación pública que resulten de interés común.
- f) Poner la información a disposición de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

3.4.3. OFICINA INDEPENDIENTE DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La Oficina se adscribe a la Subsecretaría del MHFP, con las siguientes funciones:

- a) Coordinar la supervisión en materia de contratación de los poderes adjudicadores del conjunto del sector público.
- b) Velar por la correcta aplicación de la legislación de la contratación pública a los efectos de detectar incumplimientos específicos o problemas sistémicos.
- c) Velar por el estricto cumplimiento de la legislación de contratos del sector público y por el respeto a los principios de publicidad y concurrencia y de las prerrogativas de la Administración en la contratación.
- d) Promover la concurrencia en la contratación pública y el seguimiento de las buenas prácticas.
- e) Verificar que se apliquen las obligaciones y buenas prácticas de transparencia, en particular las relativas a los conflictos de interés, y detectar irregularidades en materia de contratación.

3.4.4. OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN

Órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Su finalidad es analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y de servicios.

4. CONTRATACIÓN TIC NO CENTRALIZADA

Ley 9/2017 LCSP. Procedimientos Caracterizados por cuantías y el plazo mínimo de licitación. (días naturales)

Los plazos de los armonizados se cuentan desde que se envíe el anuncio a la oficina de publicaciones del DOUE. En los contratos no sujetos a regulación armonizada, desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante

Actualizado a Enero 2026

Símbolos: < Menor que / ≤ Menor o igual / ≥ Mayor o igual

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TIPOS DE CONTRATOS						
	OBRAS		SUMINISTROS		SERVICIOS		Concesiones de Obras y de Servicios
Contrato menor	< 40.000,00 €		< 15.000,00 €		< 15.000,00 €		< 40.000****
Abierto simplificado SI RDL 36/2020 =>	≤ 2.000.000,00 € < 5.404.000 €	20 d 15 d	< 140.000,00 € < 216.000 €	15 días	< 140.000,00 € < 216.000 €	15 días	-
Abierto simplificado Abreviado SI RDL 36/2020 =>	< 80.000,00 € < 200.000 €	10 d hábiles	< 60.000,00 € < 100.000 €	10 d hábiles, (5 si bienes corrientes) 8 días naturales (5 d. naturales bienes corr)	< 60.000,00 € < 100.000 €	10 hábiles 8 días naturales	-
Abierto no armonizado SI RDL 36/2020 =>*	< 5.404.000 €	26 d 15 días	< 216.000 €	15 d	< 216.000 €	15 días	26 días 15 días
Abierto armonizado SI RDL 36/2020 *	≥ 5.404.000 €	35 d/** y *** 15 días	≥ 216.000 €	35 d/** y *** 15 días	≥ 216.000 €	35 días días/** y *** 15 días	30 días**
Restringido no armonizado SI RDL 36/2020 => *	< 5.404.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	15 d
Restringido armonizado SI RDL 36/2020 => *	≥ 5.404.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	30 d**
Con negociación no armonizado SI RDL 36/2020 => *	< 5.404.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	< 216.000 €	15 d	15 d
Con negociación armonizado SI RDL 36/2020 => *	≥ 5.404.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	≥ 216.000 €	30 d 15 d	30 d**

● 140.000 € Cuando se trate de contratos de servicios o suministros adjudicados por la AGE, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo II.

● 750.000 € Cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la LCSP

■ Los contratos financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para aprovecharse de la reducción de plazos deben tramitarse por urgencia y cuando estén sujetos a regulación armonizada requerirá que en el expediente se incluya la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada, motivación que deberá ser incluida igualmente en el anuncio de licitación.

* Se puede reducir el plazo a 15 días con anuncio de información previa (antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación)

** Presentación de ofertas por medios electrónicos el plazo general se puede reducir 5 días.

*** En los de tramitación urgente (art. 119) el plazo nunca podrá ser inferior a 15 días.

**** Sólo está prevista expresamente la concesión de obras o de servicios por debajo de este importe en el caso de los poderes adjudicatarios no Administración Pública.

50.000 euros cuando el contrato se celebre por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre que no vayan destinados a Servicios Generales y de infraestructura del órgano de contratación.

Fuente: <https://mymabogados.com/lcsp-procedimientos-por-cuantias-y-plazos-de-licitacion> (pdf en material adicional)

4.1. GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS

Las garantías exigibles en los contratos celebrados con las AAPP son:

- Garantía provisional:** no se puede exigir salvo excepción justificada del órgano de contratación por motivos de interés público. De existir, el importe de la misma se determina en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) por un máximo del 3% del presupuesto base de licitación (IVA excluido).
- Garantía definitiva:** su constitución es obligatoria para el licitador que presente la mejor oferta y su cuantía es el 5% del importe de adjudicación (IVA excluido). Salvo en contratos de obras y de concesión de obras, excepcionalmente el órgano de contratación puede eximir de esta garantía al adjudicatario justificándolo en el PCAP.
- Garantía complementaria de la definitiva:** es potestativa del órgano de contratación en virtud del riesgo que asuma en casos especiales, como que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incurso en presunción de anormalidad. Se presta por una cuantía de hasta el 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido), por lo que la garantía total puede alcanzar el 10% del precio del contrato.

4.2. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Se resumen los procedimientos generales de adjudicación de los contratos celebrados por las AAPP.

4.2.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO

En el procedimiento abierto cualquier empresa interesada podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

Se habla de procedimiento abierto simplificado si cumple que:

- a) Su valor estimado sea inferior a 140.000€.
- b) Si hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, su ponderación no supere el 25% del total. En el caso de que objeto sean prestaciones de carácter intelectual, como servicios de ingeniería y arquitectura, su ponderación no podrá superar el 45% del total.

Este procedimiento de contratación se caracteriza por:

- El anuncio de licitación únicamente se publica en el perfil del contratante.
- Los licitadores deben estar inscritos en el ROLECSP.
- No procede requerir garantía provisional.
- Las proposiciones se presentan únicamente en el registro indicado en el anuncio.
- El modelo de oferta recoge la declaración responsable del licitador.
- En caso de oferta anormalmente baja, el plazo para alegaciones es de 5 días hábiles.
- Se comprobará en el ROLECSP que la empresa con mejor puntuación cumple con los requisitos para contratar. Esta tiene 7 días hábiles para presentar la documentación y la garantía definitiva.

Por otro lado, se habla de procedimiento abierto simplificado abreviado (o supersimplificado) si:

- a) El valor estimado del contrato es inferior a 60.000€.
- b) No hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor.

La tramitación de este procedimiento especial incluye:

- Se eximirá a los licitadores de la acreditación de solvencia.
- No hay acto público de apertura de ofertas.
- No hay que constituir la garantía definitiva.
- La formalización puede efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

4.2.2. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

Este procedimiento es especialmente adecuado para servicios intelectuales complejos, como servicios de consultoría de arquitectura o ingeniería. Así, en respuesta a una convocatoria de licitación, cualquier empresa podrá presentar una solicitud de participación, si bien solo podrán presentar proposiciones aquellas seleccionadas por el órgano de contratación. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.

4.2.3. PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN

El contrato se adjudica al empresario justificadamente elegido por la Administración, previa consulta y negociación de los términos con una o varias empresas. Este procedimiento se puede emplear:

- a) Cuando resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por parte de los licitadores.
- b) Cuando la prestación incluya un proyecto o soluciones innovadoras.
- c) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma o referencia técnica.
- d) Si en los procedimientos abiertos o restringidos previos no se han presentado ofertas aceptables.

Por otro lado, se pueden adjudicar contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad, es decir, sin la publicación anterior de un anuncio de licitación:

- Si en los procedimientos abiertos o restringidos previos no se han presentado ofertas aceptables.
- Si el contrato ha sido declarado secreto o debe llevar medidas de seguridad especiales.
- Si solo se puede encomendar a una empresa determinada.
- Si los plazos de aplicación de la tramitación de urgencia no logran una ejecución lo bastante rápida ante una imperiosa necesidad fruto de acontecimientos imprevisibles.
- Si es necesario fabricar productos con fines exclusivos de investigación o experimentación.
- Si se trata de entregas adicionales efectuadas por el proveedor inicial.
- Si se trata de un suministro o servicio con condiciones especialmente ventajosas ofrecidas por un proveedor que cesa definitivamente en sus actividades comerciales.

4.2.4. CONTRATO MENOR

Un contrato de suministros o servicios es menor si tiene un valor estimado inferior a 15.000€. Puede adjudicarse directamente, pero no puede tener una duración superior a un año, ni prorrogarse, ni ser objeto de revisión de precios.

4.2.5. OTROS PROCEDIMIENTOS

Los siguientes procedimientos de adjudicación son muy poco empleados en contratación TIC:

- Diálogo competitivo: en los mismos supuestos de aplicación que en la negociación con publicidad, el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados previa solicitud de los mismos. Ahí se desarrollan soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que dichos candidatos presenten una oferta.
- Asociación para la innovación: se emplea en supuestos en que las soluciones disponibles en el mercado no satisfacen las necesidades del órgano de contratación. Este procedimiento se contempla si resulta necesario realizar actividades de investigación y desarrollo para la posterior adquisición por la Administración de las obras, servicios y productos innovadores resultantes.
- Concursos de proyectos: procedimiento encaminado a la obtención de planos o proyectos utilizado en arquitectura, urbanismo, ingeniería y procesamiento de datos. Se realiza una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado, que es quien indica al órgano de contratación cuál es el participante al que hay que adjudicar el contrato.

4.3. TIPOS DE TRAMITACIÓN

4.3.1. TRAMITACIÓN ORDINARIA

La tramitación más habitual se lleva a cabo tal y como se describe en el resto de apartados del resumen.

4.3.2. TRAMITACIÓN DE URGENCIA

La tramitación urgente se aplica a contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. La declaración justificada de urgencia hecha por el órgano de contratación debe estar contenida en el expediente.

Los expedientes urgentes tienen algunas características especiales:

- a) Preferencia para su despacho por los órganos administrativos, que dispondrán de 5 días (hasta 10 en expedientes complejos) para emitir los informes y cumplimentar los trámites.
- b) Los plazos del contrato se reducen a la mitad, salvo:
 - b1) Los 15 días hábiles de período de espera antes de la formalización del contrato.
 - b2) El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos SARA de obras, suministros y servicios.
 - b3) Los plazos de presentación de solicitudes y proposiciones en los procedimientos restringido y negociado en los contratos SARA de obras, suministros y servicios.
 - b4) Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos SARA de obras, suministros y servicios.
 - b5) Antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, los 6 días para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato la información adicional solicitada pasan a ser 4 días en los contratos SARA de obras, suministros y servicios que se adjudiquen por los procedimientos abierto y restringido.
 - b6) Los plazos del procedimiento abierto simplificado.
- c) Desde la formalización, el plazo de inicio de ejecución del contrato no podrá exceder de un mes.

4.3.3. TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

Es un régimen excepcional empleado cuando la Administración tiene que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

Esta tramitación se caracteriza por lo siguiente:

- a) Sin obligación de tramitar expediente, el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido sin sujetarse a los requisitos formales, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
- b) Se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de 30 días.
- c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes.

4.4. PUBLICIDAD

Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio previo de los contratos SARA que tengan proyectado adjudicar en los próximos 12 meses en el Diario Oficial de la Unión Europea (**DOUE**) o en el

perfil del contratante. Si se hace al menos 35 días antes del envío del anuncio de licitación, permite reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos.

El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las AAPP, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil del contratante, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el DOUE.

4.5. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

El proceso general de adjudicación y formalización del contrato incluye los siguientes pasos:

1. El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en 10 días hábiles presente la documentación justificativa:
 - De haber constituido la garantía definitiva.
 - De clasificación o solvencia, si no la hubiera obtenido anteriormente.
 - De disposición de los medios a que se hubiese comprometido.
2. La adjudicación motivada, notificada a todos los licitadores y publicada en el perfil del contratante, se realizará en los 5 días hábiles siguientes al de recepción de la documentación.
3. Son susceptibles de recurso especial los contratos TIC de suministro y servicios de valor estimado superior a 100.000€, los basados en AM y los específicos de SDA. Esto afecta a la formalización:
 - Si el contrato es susceptible de recurso, se dejan al menos 15 días hábiles de plazo desde que se notifique la adjudicación. Transcurrido ese tiempo, el adjudicatario tiene 5 días naturales desde que reciba el requerimiento para formalizar el contrato.
 - Si el contrato no es susceptible de recurso, se formalizará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción por parte del adjudicatario de la notificación de adjudicación.
4. La formalización se publicará en los 15 días siguientes en el perfil del contratante. Los contratos AGE se publican además en el BOE, y los contratos SARA también en el DOUE.

Importante (preguntado en Test): Art. 36 de la Ley 9/2017 especifica que el **perfeccionamiento** de los contratos (momento en que el contrato se considera completo y válido) se lleva a cabo con su **formalización**, a **excepción de los contratos menores, basados en AM o específicos en el marco de un SDA**, que se perfeccionan con su **adjudicación**)

4.6. OTROS PLAZOS

Todos los plazos se indican en días naturales salvo que se exprese explícitamente que son días *hábiles*.

4.6.1. PROCEDIMIENTO ABIERTO

- a) Presentación de ofertas:
 - a1) SARA: Al menos 35 días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Si se acepta la presentación de ofertas por medios electrónicos, el plazo se puede reducir en 5 días. Si hay anuncio previo o en situaciones de urgencia podrá reducirse aún más, sin poder ser nunca inferior a 15 días.
 - a2) No SARA: 15 días desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante.
- b) Apertura de proposiciones: 20 días desde la finalización de plazo de presentación de ofertas.
- c) Adjudicación:
 - c1) Si el único criterio es el precio, 15 días desde el siguiente al de la apertura.
 - c2) Si hay pluralidad de criterios, 2 meses desde la apertura de proposiciones.

Ambos plazos se pueden ampliar en 15 días *hábiles* en caso de ofertas anormalmente bajas.

- d) Formalización desde la notificación de adjudicación:
 - d1) SARA: un mínimo de 15 días *hábiles* más 5 días naturales para que el adjudicatario formalice el contrato.
 - d2) No SARA: un máximo de 15 días *hábiles*.

4.6.2. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

- a) Presentación de ofertas: mínimo 15 días.
- b) Valoración: máximo 7 días.
- c) Justificación de la oferta ganadora: 7 días *hábiles*, que se reducen a 5 días *hábiles* si se presupone anormalmente baja.
- d) Adjudicación y formalización: máximo 5 días.

4.6.3. PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO

Salvo que se indique lo contrario, los plazos son los mismos que en el procedimiento abierto simplificado.

- a) Presentación de ofertas: mínimo 10 días *hábiles*. Además, en el caso de compra corriente de bienes disponibles en el mercado se reduce a 5 días *hábiles*.
- b) Formalización: podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.

4.6.4. PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

No se indica nada en la ley 9/2017 sobre la formalización en este caso.

- a) Solicitud de participación:
 - a1) SARA: mínimo 30 días desde el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. En situaciones de urgencia se reduce a 15 días.
 - a2) No SARA: mínimo 15 días desde el anuncio de licitación.
- b) Presentación de ofertas:
 - b1) SARA: Al menos 30 días desde el envío de la invitación. Si se acepta la presentación de ofertas por medios electrónicos, el plazo se puede reducir en 5 días. Si hay anuncio previo o en situaciones de urgencia podrá reducirse aún más, sin poder ser nunca inferior a 10 días.
 - b2) No SARA: 10 días desde el envío de la invitación.
- c) Adjudicación: como en el procedimiento abierto.

4.6.5. PROCEDIMIENTO CON NEGOCIACIÓN

Se aplican las mismas normas de tramitación que en el procedimiento restringido.

A petición de un licitador que presente una oferta admisible, el órgano de contratación comunicará el desarrollo de las negociaciones lo antes posible dentro de los 15 días tras la recepción de su solicitud.

5. CONTRATACIÓN TIC CENTRALIZADA

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de los contratos las AAPP pueden llevar a cabo AM, articular SDA o centralizar la contratación de obras, servicios y suministros.

5.1. ACUERDO MARCO

Un AM es un instrumento de racionalización técnica de la contratación que simplifica la tramitación de los contratos. Así, preestablece una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos que se adjudiquen durante la vigencia de ese AM, denominados contratos basados.

Una vez celebrado un AM, los organismos que requieran servicios o suministros seleccionarán, dentro del catálogo o mediante una nueva licitación, la empresa participante en el AM que mejor satisfaga sus necesidades. A estos efectos, el organismo destinatario de la prestación propondrá la adjudicación a la DGRCC, que es el órgano de contratación de los contratos basados.

Hay dos tipos de AM:

1. AM con todos los términos o condiciones fijados: no es necesaria una segunda licitación.
2. AM que no tienen todos los términos o condiciones fijados: para cada contrato basado se obliga a invitar a las empresas adjudicatarias del AM a una segunda licitación en la que se definan los términos y condiciones que no estaban ya predeterminados.

5.2. SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN

Un SDA es una técnica de racionalización de la contratación que durante toda su vigencia está abierta a incorporar a cualquier empresa interesada que cumpla con los criterios de selección. Así, al contrario que el AM, el SDA no limita sus participantes a las empresas aceptadas en su constitución, lo que incrementa el número de ofertas y la competencia.

El cambio en la operativa frente a los AM es relativamente pequeño. En SDA ya no hablamos de contratos basados, sino de contratos específicos, y los documentos de licitación ahora se llaman documentos de invitación. Así, el SDA es un proceso totalmente electrónico que se desarrolla en dos etapas de acuerdo con las normas del procedimiento restringido:

- 1) Las empresas que cumplen los criterios de selección requeridos se incorporan al SDA.
- 2) Se invita a todas las empresas admitidas en la fase anterior a presentar su oferta.

El plazo mínimo para la presentación de ofertas será de 10 días naturales, contados a partir del envío del documento de licitación. En estos contratos específicos el órgano de contratación será la DGRCC, si bien la recepción y el pago corresponde a los organismos destinatarios.

5.3. CONTRATO CENTRALIZADO

En un contrato centralizado la DGRCC integra, en un único expediente, las prestaciones para varios ministerios y organismos. A diferencia de un AM o un SDA, aquí se concreta lo que la empresa está obligada a realizar y se determina el importe del contrato y su financiación. Esto permite una mayor homogeneización en los niveles de prestación requeridos en los distintos organismos.

La DGRCC gestiona de forma centralizada los créditos presupuestarios hasta la fase de compromiso del gasto. En cambio, la fase de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago por los responsables designados en cada organismo se gestiona descentralizadamente. Así, los distintos centros gestores realizan el seguimiento de la correcta ejecución y certifican la conformidad con el servicio y ordenan el pago de las facturas.

5.4. BIENES DECLARADOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

En el ámbito TIC, se declaran de contratación centralizada los siguientes suministros:

- a) Ordenadores personales [AM 02/2023].
- b) Suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento [SDA 24/2022]
- c) Suministro de software de sistema, de desarrollo y de aplicación [SDA 25/2022].
- d) Suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres [AM 05/2023].
- e) Suministro de equipos audiovisuales [AM 12/2025]
- f) Suministro de elementos y sistemas de seguridad [AM 08/2021].
- g) Los contratos de activos SW en la nube.

Como se indicaba en el punto 2.1, la DGRCC estableció en octubre de 2021 que los contratos de activos SW en la nube son contratos de suministros. Esto abarca denominaciones comerciales como “SW as a Service”, “Platform as a Service” o “Infrastructure as a Service”. Con la intención de introducir un instrumento específico, la DGRCC tiene prevista la entrada en vigor en el cuarto trimestre de 2023 de un AM (probablemente denominado AM 27/2023) para la contratación de suministro de infraestructura en la nube. La calificación de contrato de servicios queda así reservada a activos o desarrollos en la nube personalizados a medida para el organismo.

Por otro lado, se declaran de contratación centralizada los siguientes servicios:

- a) Los dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica con un presupuesto de licitación (IVA excluido) de hasta 862.000€ [SDA 26/2021]:
 - Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación de sistemas de información y los mantenimientos de las aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad.
 - Servicios de alojamiento y servicios remotos de explotación y control, de sistemas de información que den soporte a servicios públicos de Administración Electrónica.
 - Servicios de actualización y de soporte de SW de sistema, de desarrollo y de aplicación.
- b) Servicios consolidados de Telecomunicaciones de la Administración General del Estado Fase 2 [contrato centralizado de telecomunicaciones 11/18].
- c) Servicios de ciberseguridad.
- d) Activos o desarrollos en la nube personalizados a medida para el organismo.

5.5. APLICACIONES DE TRAMITACIÓN

5.5.1. PORTAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA

Es una ventana de la DGRCC (<https://contratacioncentralizada.gob.es>) dirigida, fundamentalmente, a empresas y AAPP. El portal muestra la información más relevante de los AM, SDA y contratos centralizados, así como un catálogo con el listado de los servicios y suministros disponibles.

También se encuentra información de:

- Las vías de participación en el sistema estatal de contratación centralizada.
- El plan de contratación.
- El histórico de contratos.
- Las cifras de la DGRCC y demás materia de transparencia.

- Resolución de consultas.
- Avisos y novedades.

5.5.2. CONECTA-CENTRALIZACIÓN

A través de esta aplicación se pueden realizar de forma electrónica y segura las distintas gestiones relacionadas con la contratación a través de los AM y los SDA en vigor. Así, permite llevar a cabo los siguientes trámites:

- Para la ciudadanía:
 - Consulta del catálogo abierto de productos y servicios de contratación centralizada.
- Para los OOPP usuarios del sistema:
 - Consultar el catálogo.
 - Comparar los productos existentes.
 - Comprar productos o servicios.
 - Enviar electrónicamente solicitudes de productos y servicios, realizar el seguimiento de su estado y recibir notificaciones al respecto.
- Para las empresas adjudicatarias:
 - Consultar los contratos basados y específicos de los que sean adjudicatarias.
 - Enviar electrónicamente las propuestas de actualización de los productos o servicios adjudicados.
 - Gestionar altas, bajas y modificaciones de usuarios.

5.5.3. AUNA

Conecta-Centralización fue aprobada en mayo de 2005, por lo que, debido a su antigüedad y a los continuos cambios funcionales desde su puesta en producción, presenta un alto nivel de obsolescencia tecnológica y escasa mantenibilidad. 14 de Noviembre de 2025

Desde el 14 de Noviembre de 2025, **toda la tramitación de contratos basados y específicos**, así como la gestión de acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición del sistema estatal de contratación centralizada, se realiza exclusivamente en **AUNA**. La plataforma Conecta-Centralización permanece disponible únicamente para consultar información histórica de contratación.

6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN TIC

La mayoría de pasos son de carácter puramente administrativo. Los cuatro pasos más técnicos que se contemplan en las tres fases del procedimiento general son:

- A1. Análisis de necesidades: planificación de capacidad del sistema de información, decisiones sobre HW y SW, estudio de la rentabilidad económica, etc. Se traducen en la memoria.
- A2. Especificación de los requisitos técnicos y funcionales. Se convierten en el pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
- B3. Evaluación de ofertas y selección de la que mejor satisface los pliegos empleando la metodología de la Decisión Multicriterio Discreta (**DMD**). Se concreta en la propuesta de adjudicación.
- C2. Verificación y pruebas de validación y aceptación. Se certifican en el acta de recepción.

6.1. ACTUACIONES PREPARATORIAS DEL CONTRATO

Se lleva a cabo la formación del expediente de contratación y su aprobación, así como la del gasto.

- A1. Análisis de necesidades ⇒ MEMORIA.
- A2. Especificación de las características técnicas y funcionales ⇒ PPTP.
- A3. Orden de inicio del expediente por el órgano de contratación.
- A4. Certificación de existencia de crédito que permite realizar el gasto.
- A5. Redacción de los pliegos
 - El PCAP incluye todos los detalles administrativos que van desde el objeto y duración del contrato o presupuesto, hasta si se permite la subasta electrónica.
 - El PPTP abarca todos los detalles técnicos, como accesibilidad o sostenibilidad.
- A6. Informe preceptivo de la memoria y los pliegos.
 - El PCAP lo informa el Servicio Jurídico de la Abogacía del Estado.
 - En los contratos TIC (suministros de equipos y SW, servicios, adopción de AM y SDA, etc.) de la AGE y sus OOPP, y de acuerdo con la desconcentración de competencias definida en el Real Decreto 806/2014, la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) hace un informe técnico de la Memoria y del PPTP.
- A7. Fiscalización del expediente por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
- A8. Aprobación del expediente y del gasto por la autoridad competente.

Así pues, un expediente de contratación TIC incluirá:

- Memoria, PPTP y PCAP.
- Informes preceptivos de la Memoria y el PPTP por la SGAD.
- Informe preceptivo del PCAP por el Servicio Jurídico de la Abogacía del Estado.
- Certificado de existencia de crédito en el presupuesto.
- Informe de fiscalización por la Intervención Delegada de la IGAE.

6.2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Aquí se realiza el proceso de licitación y adjudicación del contrato, así como la formalización del mismo.

- B1. Petición de ofertas mediante anuncio publicado en el perfil del contratante y en el BOE, así como en el DOUE si corresponde.
- B2. Recepción de las ofertas.
- B3. Evaluación de las ofertas y selección de la mejor mediante DMD.
 - Las personas que forman la ponencia técnica evalúan y califican las ofertas y remiten el informe a la mesa de contratación.
 - La mesa de contratación examina el informe y las ofertas y propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato.
- B4. Adjudicación del contrato.
- B5. Fiscalización del gasto del contrato por la IGAE.
- B6. Aprobación del compromiso de gasto.

6.3. EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contratista ejecuta el contrato y el contratante liquida el pago asociado.

- C1. El contratista suministra los bienes o presta el servicio en los términos especificados en los pliegos. Si el contratista es culpable de demoras en ejecutar el contrato, la Administración puede:
 - Resolver el contrato.
 - Imponer multas diarias de 0'60€ por cada 1000€ del precio del contrato (IVA excluido). Cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación puede resolverlo o imponer nuevas penalidades.
- C2. Validación y pruebas que aseguren que se ha ejecutado el contrato según lo comprometido.
- C3. Recepción de la inversión, reflejada formalmente en el acta de recepción (documento que pone de manifiesto el resultado de la validación), con la que la Administración da fe de que el contrato se ejecutó a su plena satisfacción. A partir de esta fecha comienzan a contar los plazos para el pago y la garantía y los bienes, de haberlos, pasan a ser propiedad de la Administración.
- C4. Reconocimiento de la obligación de pago por parte de la Administración.
- C5. Liquidación y cumplimiento del pago. Si al mes del acta de recepción no se pagó el saldo de liquidación, el contratista puede cobrar intereses.
- C6. Devolución de la garantía transcurrido el plazo de vencimiento de la misma.

ACRÓNIMOS

- **AAPP:** Administraciones Públicas
- **AM:** Acuerdo Marco
- **AGE:** Administración General del Estado
- **BOE:** Boletín Oficial del Estado
- **DGRCC:** Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
- **DMD:** Decisión Multicriterio Discreta
- **DOUE:** Diario Oficial de la Unión Europea
- **IGAE:** Intervención General de la Administración del Estado
- **JCC:** Junta de Contratación Centralizada
- **MHFP:** Ministerio de Hacienda y Función Pública
- **OOPP:** Organismos Públicos
- **PCAP:** Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
- **PPTP:** Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- **ROLECSP:** Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
- **SARA:** Sujeto A Regulación Armonizada
- **SDA:** Sistema Dinámico de Adquisición
- **SGAD:** Secretaría General de Administración Digital
- **TIC:** Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

